

Urkundennummer	2021-0417	Kreditkonto	771-4402
Bearbeitung	Guido Landmann	Durchwahl	09131 824-317
Ausfertigung	Original für Kreditakte	Datum	3. Juni 2021

Bürgschaftsurkunde

1. Bürge

Herr Dr. Henrik Vogt, geboren am 17. Februar 1982, wohnhaft Schuhstraße 12, 91052 Erlangen, nachfolgend „Bürge“, übernimmt gegenüber der Stadtparkasse Erlangen, nachfolgend „Sparkasse“, die nachstehende selbstschuldnerische Bürgschaft.

2. Hauptschuldnerin und gesicherte Forderung

Hauptschuldnerin ist die Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen, eingetragen beim Amtsgericht Fürth unter HRB 18427. Gesichert sind die Ansprüche der Sparkasse aus dem Investitionskreditvertrag 771-4402 vom 28. Mai 2021 über 500000,00 EUR. Der Kredit dient dem Ausbau des Labors im Gebäude Henkestraße 91, insbesondere Reinraumtechnik, Analysegeräte und Elektroinstallation. Die Auszahlung ist auf das Geschäftskonto DE88 7635 0000 0044 8132 17 vorgesehen.

3. Haftungshöchstbetrag

Die Bürgschaft ist auf 400000,00 EUR begrenzt. Innerhalb dieses Höchstbetrags erfasst sie die Kreditforderung einschließlich vertraglicher Zinsen, Verzugszinsen und der notwendigen Kosten einer Rechtsverfolgung. Zahlungen der Hauptschuldnerin mindern den Haftungshöchstbetrag erst, soweit die Sparkasse sie endgültig auf die gesicherte Hauptforderung verrechnet hat.

4. Selbstschuldnerische Haftung

Der Bürge verzichtet auf die Einrede der Vorausklage nach Paragraph 771 BGB. Die Einreden nach Paragraph 770 BGB bleiben unberührt, soweit ein Verzicht gesetzlich nicht zulässig oder im Einzelfall unangemessen wäre. Die Sparkasse wird dem Bürgen eine Inanspruchnahme schriftlich ankündigen und Grund, Fälligkeit sowie Berechnung der verlangten Summe mitteilen.

5. Laufzeit und Freigabe

Die Bürgschaft beginnt mit Unterzeichnung. Sie endet, sobald sämtliche gesicherten Forderungen endgültig erfüllt sind und keine Rückgewähransprüche mehr drohen. Nach dem Tilgungsplan ist die vollständige Rückführung bis zum 30. Juni 2031 vorgesehen. Die Sparkasse gibt die Originalurkunde nach Erlöschen der Bürgschaft an den Bürgen zurück oder bestätigt ihm das Erlöschen schriftlich.

6. Veränderungen des Kreditverhältnisses

Stundungen, Tilgungsplanänderungen oder eine vorübergehende Aussetzung von Tilgungsleistungen lassen die Bürgschaft innerhalb des vereinbarten Höchstbetrags fortbestehen. Eine Erhöhung des Kreditnennbetrags oder eine Erweiterung des Sicherungszwecks bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bürgen. Nebenabreden bestehen nicht.

7. Unterrichtung des Bürgen

Die Sparkasse übersendet dem Bürgen jeweils zum 31. Dezember eines Jahres eine Mitteilung über den Stand der gesicherten Hauptforderung. Gerät die Hauptschuldnerin mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Rückstand oder kündigt die Sparkasse den Kredit, wird der Bürge unverzüglich unter der Anschrift Schuhstraße 12, 91052 Erlangen unterrichtet. Anschriftenänderungen teilt der Bürge der Sparkasse schriftlich mit.

8. Sicherheiten und Rückgriff

Weitere Sicherheiten sind die Sicherungsübereignung der aus dem Kredit finanzierten Laborgeräte und die Abtretung der Ansprüche aus deren Sachversicherung. Die Sparkasse darf Sicherheiten nach pflichtgemäßem Ermessen verwerten. Soweit der Bürge an die Sparkasse leistet, gehen die gesicherten Forderungen und akzessorischen Sicherheiten nach den gesetzlichen Vorschriften auf ihn über.

9. Erklärungen des Bürgen

- 1 Der Bürge hat eine vollständige Ausfertigung des Kreditvertrags vom 28. Mai 2021 erhalten.
- 2 Der Haftungshöchstbetrag und die wirtschaftlichen Folgen einer Inanspruchnahme wurden erläutert.
- 3 Der Bürge hatte Gelegenheit, vor Unterzeichnung eigenen rechtlichen und steuerlichen Rat einzuholen.
- 4 Die Angaben zu Person, Anschrift und wirtschaftlicher Beteiligung an der Hauptschuldnerin sind richtig.

10. Ausfertigungen und Anlagen

Die Urkunde wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Eine Ausfertigung erhält der Bürge, eine verbleibt in der Kreditakte. Als Anlagen sind beigelegt: Kreditvertrag 771-4402 vom 28. Mai 2021, Tilgungsplan vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2031 und Empfangsbestätigung des Bürgen.

Erlangen, 3. Juni 2021

Erlangen, 3. Juni 2021

Guido Landmann
Gewerbekundenbetreuer

Dr. Henrik Vogt
Bürge

Maren Schultheiß
Marktbereichsleiterin

Identität geprüft: Personalausweis L8R4K2H91
gültig bis 17. Februar 2032

Interner Bearbeitungsvermerk: Original am 3. Juni 2021 um 16:18 Uhr in Kreditakte GK-771-4402 übernommen; Zweitausfertigung persönlich an Dr. Vogt ausgehändigt. Kürzel GL/MS.